

CONSELHEIRO MARCO AURÉLIO BERTAIOLLI

TRIBUNAL PLENO DE 26/02/25

ITEM Nº 1

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO

SEÇÃO MUNICIPAL

Processo: TC-024761.989.24-3

Representante: José Eduardo Bello Visentin (OAB/SP nº 168.357).

Representada: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Salto - SAAE Salto.

Responsável: Gilmar Souza dos Santos (Superintendente).

Objeto: Representação, com pedido de medida cautelar, em face do edital do Pregão Eletrônico nº 31/2024, objetivando a “[...] contratação de serviços de fornecimento de licença de uso e manutenção mensal de sistemas de informática hospedados em datacenter, mediante licenciamento de uso, de uma solução completa de sistemas gestão (ERP), destinados à gestão dos serviços oferecidos à população pelos diversos setores pertencentes à Autarquia, bem como de assessoria e suporte técnico contínuo, visando a manutenção de ordem corretiva, evolutiva e legal, com a implantação, capacitação do quadro de pessoal técnico de Tecnologia da Informação, capacitação/treinamento dos usuários do sistema, fornecimento de equipamentos e insumos nos moldes das necessidades de gestão, serviços básicos de customização para um número ilimitado de usuários simultâneos com integração com outros sistemas não abrangidos nesta contratação e conversão de arquivos”.

Valor estimado: R\$ 8.581.700,20.

Prazo de vigência: 60 (sessenta) meses.

Data da impugnação: 10 de dezembro de 2024.

Data de abertura: 17 de dezembro de 2024 (às 9h).

Advogados: Adriano Rodrigues (OAB/SP nº 379.510); Carlos Bernardo Xavier (OAB/SP nº 389.020).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. INOBSERVÂNCIA DA POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TRABALHISTA POR PARTE DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. AUSÊNCIA DE ELEIÇÃO DAS PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA. SOBREPOSIÇÃO ENTRE O PRAZO DE VIGÊNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO E DOS SERVIÇOS DE CARÁTER CONTINUADO. INDEVIDA SUJEIÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS CÓDIGOS FONTE DO SISTEMA INFORMATIZADO, DOCUMENTAÇÃO E REGRAS DE NEGÓCIOS À AUTORIZAÇÃO DO LICITANTE. DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO, SEM A ESPECIFICAÇÃO DO RESPECTIVO CUSTO NA PROPOSTA. ALTO PERCENTUAL DE DEMONSTRAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO. NECESSIDADE DE DETALHAMENTO TÉCNICO. RECOMENDAÇÕES. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

José Eduardo Bello Visentin contesta diretrizes do edital do Pregão Eletrônico nº 31/2024¹, deflagrado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Salto – SAAE, com vistas à “contratação de serviços de fornecimento de licença de uso e manutenção mensal de sistemas de informática hospedados em datacenter, mediante licenciamento de uso, de uma solução completa de sistemas gestão (ERP), destinados à gestão dos serviços oferecidos à população pelos diversos setores pertencentes à Autarquia, bem como de assessoria e suporte técnico contínuo, visando a manutenção de ordem corretiva, evolutiva e legal, com a implantação, capacitação do quadro de pessoal técnico de Tecnologia da Informação, capacitação/treinamento dos usuários do sistema, fornecimento de equipamentos e insumos nos moldes das necessidades de gestão, serviços básicos de customização para um número ilimitado de usuários simultâneos com integração

¹ Processo administrativo nº 1.740/2024.

com outros sistemas não abrangidos nesta contratação e conversão de arquivos”, com sessão pública designada para 17 de dezembro de 2024.

Requeru o autor a concessão de medida cautelar de suspensão do certame e, no mérito, o reconhecimento da procedência da representação, com determinação ao licitante para retificar o ato convocatório à vista das seguintes críticas:

(i) na hipótese de a licitante vencedora da disputa ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte em situação fiscal irregular, o Subitem 7.12.2.f1² lhe confere a oportunidade de regularização perante o Fisco, o que não ocorre em relação às condições trabalhistas, em violação, pois, ao artigo 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006³;

(ii) o requisito de habilitação técnica previsto no Subitem 8.2⁴ deixa de especificar as parcelas de maior relevância do objeto, em contrariedade a disposição do artigo 67 da Lei de Licitações⁵, o que, a seu ver, pode levar a

² Extrato do edital:

7.12.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA [...]

f.1) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta Autarquia, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

³ Excerto da Lei Complementar nº 123/06:

Art. 43. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.

§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

⁴ Extrato do edital: 8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA/OPERACIONAL [...]

8.2. Comprovação de aptidão para o fornecimento dos módulos/sistemas de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

⁵ Excerto da Lei Federal nº 14.133/21:

Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a: [...]

avaliação subjetiva dos atestados de qualificação técnico-operacional apresentados pelos proponentes;

(iii) o Item 10⁶ e seguintes dispõem sobre assinatura de ata de registro de preços, procedimento que entende inaplicável à solução licitada, de caráter continuado, violando assim o enunciado da Súmula nº 31 deste Tribunal⁷;

(iv) inexistência de informação a respeito do volume de dados a serem convertidos, elemento necessário para adequada formulação de propostas;

(v) há sobreposição entre o prazo de vigência da implementação do sistema informatizado e dos serviços de caráter continuado. Nesse sentido, o Subitem 15.1.2.b⁸ estipula prazo de noventa dias para a implantação, enquanto a vigência do contrato é de sessenta meses, resultando, a seu ver, em pagamentos

II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei; [...]

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação.

§ 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados.

⁶ Extrato do edital:

10. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

⁷ Súmula TCESP nº 31 - Em procedimento licitatório, é vedada a utilização do sistema de registro de preços para contratação de serviços de natureza continuada.

⁸ Extrato do edital:

15.1.2. PLANOS TÉCNICOS / CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO [...]

b) Serviços de Implantação

O prazo para conversão dos dados e implantação do sistema será de até 90 (NOVENTA) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato. Durante este período a empresa vencedora, deverá realizar os treinamentos dos funcionários para operação do sistema.

A partir do 3º mês, todas as atividades pertinentes a implantação dos sistemas, inclusive as simulações de funcionamento deverão estar rigorosamente executadas.

simultâneos pelo licenciamento de uso dos sistemas e outros serviços durante a fase de instalação;

(vi) o Subitem 15.1.2.d.1⁹ sujeita indevidamente à autorização do Licitante a utilização dos códigos fonte do sistema informatizado, documentação e regras de negócios para fins diversos daqueles afetos à pretendida contratação;

(vii) o Subitem 15.1.2.e¹⁰ impõe a disponibilização de profissional técnico *in loco*, mas seu custo não está inserido como item precificável da proposta;

(viii) o Subitem 4.9 e o Item 11 do Anexo I-A (Termo de Referência¹¹) exigem alto percentual de demonstração da prova de conceito (80%) e não

⁹ Extrato do edital:

d.1) Serviços de migração de dados cadastrais dos setores e dos usuários: [...]

A divulgação das informações, a utilização, mesmo que parcial, dos códigos fontes, documentações e regras de negócio no desenvolvimento de produtos para outros fins, que não para utilização pela Autarquia, só serão permitidas mediante a declaração expressa, exarada pela Autarquia.

¹⁰ Extrato do edital:

15.1.2. PLANOS TÉCNICOS / CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO [...]

e) OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

- A Licitante vencedora deverá disponibilizar, 01 (Um) Profissional técnico na forma "In loco" à disposição do SAAE para suporte on-site, aos Sistemas integrados, cumprindo o período de trabalho integral na sede da contratante, no horário de Expediente da autarquia durante a fase de implantação. O profissional ficará remotamente disponível (sobrevisto) para prover suporte técnico, caso haja algum problema relatado, inclusive aos sábados, domingos e feriados;

¹¹ Extrato do edital (ANEXO I-A – Termo de Referência):

Da exigência de demonstração do sistema

4.9. Após a etapa de lances e habilitação, será determinado pelo Pregoeiro a demonstração dos sistemas ofertados pelo licitante classificado em primeiro lugar, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, da suspensão da sessão pública, com a finalidade de comprovar o atendimento aos requisitos exigidos neste Termo de Referência.

Todos os itens detalhados no documento ANEXO I – PROVA DE CONCEITO, são obrigatórios.

Os servidores responsáveis pela análise da prova de conceito serão: Nicolas Saes Alves, Adriana Ramalho, Adriana Pires, Sergio Mercês, Nandara de Marins, Vanessa Cristina Ignácio, Carlos Bernardo Xavier, Thales Barbosa de Brito, Eduardo Orion Mocchi.

Também deverão ser integralmente demonstrados pela proponente à equipe de avaliação nomeada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Salto, no mínimo, 80% dos itens obrigatórios exigidos no ANEXO II – FUNCIONALIDADES EXIGIDAS NOS MÓDULOS E SERVIÇOS A SEREM FORNECIDOS. [...]

11. PROVA DE CONCEITO DEMONSTRAÇÃO:

estipulam prazo máximo para o procedimento, em desarmonia com julgados deste Tribunal de Contas (TC-014019.989.19-3; TC-002290.989.15-1); e

(ix) o Subitem 5.5 do Termo de Referência (em suas alíneas “b.1”, “c” e “d”¹²) prevê a realização de orçamentos e aprovações para desenvolvimento de recursos específicos, customizações e novas funcionalidades não relacionadas no edital, bem como integração com sistemas legados existentes, sem informar

11.1. Após a etapa de lances, será determinado pelo Pregoeiro a demonstração dos sistemas ofertados pela licitante classificada em primeiro lugar, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da suspensão da sessão pública, com a finalidade de comprovar o atendimento aos requisitos exigidos neste Termo de Referência.

11.2. O licitante declarado provisoriamente vencedor na etapa de lances deverá realizar a demonstração do “Sistema Proposto”, apresentando as funcionalidades consideradas essenciais em estrita obediência ao ANEXO I – FUNCIONALIDADES EXIGIDAS NOS MÓDULOS E SERVIÇOS A SEREM FORNECIDOS, no prazo de até 10 (dez) dias corridos.

¹² Extrato do edital (Termo de Referência):

5.5. MANUTENÇÕES [...]

b.1) Níveis de serviço [...]

Na hipótese da autarquia necessitar do desenvolvimento de recursos específicos (SLA nível 5 – “NOVAS SOLICITAÇÕES”), customizações ou novas funcionalidades não relacionadas no edital e Termo de Referência, ou mesmo treinamentos adicionais (para novos servidores contratados ou transferidos) ou mesmo sejam necessários serviços acessórios não contemplados na documentação inicial, a contratada deverá apresentar o orçamento para a prévia aprovação da Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Salto, com base aos custos incorridos para sua realização. Novas solicitações poderão ser solicitadas apenas pelos diretores do departamento do SAAE responsável pelo módulo ou serviço em questão. [...]

c) Serviços de desenvolvimento sob demanda

- Havendo necessidade de desenvolvimento de novas funcionalidades não previstas neste Termo, a Autarquia poderá solicitar à contratada avaliação de viabilidade e orçamento, encaminhando respectiva especificação técnica.

- A contratada analisará a possibilidade e custos de desenvolvimento/ adaptação da funcionalidade dentro dos sistemas, informará prazo para desenvolvimento e orçamento na forma de proposta aditiva ao Contrato, dentro dos limites da lei.

- Aprovado as condições pela Autarquia e correspondente termo aditivo, a contratada deverá efetuar entrega das novas funcionalidades nos termos acordados.

Está sendo estimado um total de até 400 horas de desenvolvimento geral para novas funcionalidades não previstas neste termo. [...]

d) INTEGRAÇÕES COM OUTRAS INTERFACES, CONSTRUÇÃO DE VIEW E CUSTOMIZAÇÕES

O sistema contratado deverá possuir a flexibilidade de construção de view com acesso a tabela direto no banco de dados para conexão com outras ferramentas.

O sistema deverá permitir conexões com webservices (requisição e consumo) de dados com outros sistemas legados.

A contratada deverá atender todas as demandas/customizações solicitadas pela contratante que sejam passíveis e cabíveis de realização no software e que não alterem o bom funcionamento ou fluxo de operação sistêmico.

Todo desenvolvimento/customização/demanda deverá ser previamente desenhado através de um escopo técnico com montante de horas e cronograma de entrega acordado e aprovado entre as partes para posterior aceite e faturamento.

quais são, a materializar cenário de insegurança jurídica ante a possibilidade de acréscimos de serviços com preços arbitrários no curso da execução contratual.

Por vislumbrar potencial risco à higidez da licitação, mediante despacho exarado em 12 de dezembro de 2024, com fundamento no § 2º do artigo 171 da Lei nº 14.133/2021¹³ e na conformidade do artigo 219-A e seguintes do Regimento Interno, determinei a **suspensão do processo licitatório** até apreciação final da matéria, assinalando prazo ao licitante para encaminhamento de justificativas e cópia do edital.

O SAAE-Salto apresentou as justificativas acostadas no evento 28.

A autarquia explica, inicialmente, que as disposições que aludem ao sistema de registro de preços **não** incidem sobre o objeto ora licitado e, em paralelo, anuncia que “já desenvolveu novos modelos de editais”, com a supressão da menção genérica àquele procedimento auxiliar.

Referindo-se à alegação de suposto pagamento simultâneo pelo licenciamento de uso do sistema e pelos demais serviços durante a fase de instalação, não obstante defenda a clareza do item 15.1.2.d, promove a juntada de novo cronograma, a seu ver mais inteligível, facilitando a compreensão de que “os três primeiros meses correspondem à etapa de implementação, período durante o qual a empresa contratada faz jus ao recebimento dos valores previstos para essa fase”.

¹³ LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.

Art. 171. Na fiscalização de controle será observado o seguinte:

[...]

§ 2º Ao ser intimado da ordem de suspensão do processo licitatório, o órgão ou entidade deverá, no prazo de 10 (dez) dias úteis, admitida a prorrogação:

- I - informar as medidas adotadas para cumprimento da decisão;
- II - prestar todas as informações cabíveis;
- III - proceder à apuração de responsabilidade, se for o caso.

Esclarece, na sequência, que o prazo máximo para o procedimento relativo à prova de conceito é de 10 (dez) dias e plenamente compatível com o objeto licitado, cujo remate prescinde apenas de adequações específicas para atendimento dos requisitos do edital. No mesmo sentido, rechaça a alegada exorbitância do nível de aderência exigido. Aduz que o percentual de 80% se refere tão somente aos itens obrigatórios definidos no edital, o que corresponderia, na prática, à comprovação de 54% do total das funcionalidades de cada sistema.

Mudando de tópico, assevera que o volume de dados a serem convertidos é um dado irrelevante para a formulação da proposta.

No que tange ao item 5.5, alíneas “b.1”, “c” e “d” do Termo de Referência, informa que o objeto possui natureza tecnológica e, como tal, pode demandar o desenvolvimento ou aprimoramento de recursos e funcionalidades imprevisíveis de antemão.

Feitas essas considerações, reconhece a pertinência das demais críticas veiculadas pelo representante, comprometendo-se a regularizá-las.

A **Assessoria Técnico-Jurídica – ATJ**, por sua vertente de engenharia, conclui pela **procedência parcial** da representação, com recomendações para ajustes e melhorias no edital e seus anexos, visando maior clareza, objetividade e conformidade com os princípios que regem o processo licitatório. A **Chefia** do órgão endossa a posição externada em correlato parecer (evento 37).

O **d. Ministério Público de Contas – MPC** acompanha integralmente as conclusões da ATJ (evento 42).

O quadro-resumo abaixo sintetiza os posicionamentos adotados no decorrer da instrução processual¹⁴:

CRÍTICA	ATJ	MPC
Omissão da possibilidade de MÊs e EPPs regularizarem documentação trabalhista.	Procedente	Procedente
Falta de especificação das parcelas de maior relevância do objeto.	Procedente	Procedente
Menção à assinatura de ata de registro de preços, sistemática inaplicável à solução licitada.	Improcedente	Improcedente
Inexistência de informação a respeito do volume de dados a ser convertido.	Improcedente	Improcedente
Sobreposição entre o prazo de vigência da implementação do sistema informatizado e dos serviços de caráter continuado.	Procedente	Procedente
Sujeição indevida, à autorização do licitante, da utilização dos códigos fonte do sistema informatizado, da documentação e regras de negócios para fins diversos daqueles afetos à pretendida contratação.	Procedente	Procedente
Previsão de disponibilização de profissional técnico <i>in loco</i> , embora tal custo não esteja inserido como item precificável da proposta.	Procedente	Procedente
Alto percentual de demonstração da prova de conceito.	Procedente	Procedente
Falta de estipulação de prazo máximo para a prova de conceito.	Improcedente, com recomendação	Improcedente, com recomendação
Previsão de realização de orçamentos e aprovações para desenvolvimentos de recursos específicos, customizações e novas funcionalidades não relacionadas no edital.	Parcialmente procedente	Parcialmente procedente

É o relatório.

GCMAB/LMS

¹⁴ Em linha com a divisão em tópicos relacionados por ATJ.

TC-024761.989.24-3

VOTO

Preliminarmente, solicito **referendo** da decisão que suspendeu o certame, exarada em 12 de dezembro de 2024.

No mérito, cotejo das críticas veiculadas na inicial conduz ao reconhecimento da **procedência parcial** da representação, na esteira de instrução unânime de Assessoria Técnico-Jurídica e Ministério Público de Contas.

De início, por economia processual, desnecessário o enfrentamento exaustivo dos pontos incontroversos, reconhecidos pelo próprio licitante como suscetíveis de retificação no instrumento convocatório.

Refiro-me às críticas dirigidas à: **(i)** possibilidade de regularização de documentação trabalhista por parte de MEs e EPPs; **(ii)** indicação das parcelas de maior relevância para fins de aferição da aptidão técnica; **(iii)** impossibilidade de utilização, sem a autorização da Administração, dos códigos fonte, documentação e regras de negócios para outros fins¹⁵; e **(iv)** necessidade de disponibilização de profissional técnico *in loco* no modelo da proposta¹⁶.

Quanto ao item **(ii)** acima, de todo oportuno determinar ao SAAE que, quando da reformulação do edital, atente à disciplina do artigo 18, IX, c/c artigo 67, § 1º, ambos da Lei federal nº 14.133/2021¹⁷.

¹⁵ Evento 28.1, fl. 05: “[...] bem como a exclusão dos itens ‘15.1.2.d.1’ [...] do Termo de Referência”.

¹⁶ Evento 28.1, fl. 05: “[...] bem como a exclusão dos itens [...] e ‘15.1.2.e’ do Termo de Referência”.

¹⁷ LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis

Adicionalmente, ainda em relação à qualificação técnico-operacional, consoante registrado por ATJ, recomenda-se “que a Administração avalie a exclusão da exigência editalícia que trata da ciência das condições locais de execução pela proponente, em razão da omissão editalícia quanto à possibilidade de realização de visita técnica para avaliação das condições locais”. De outro lado, caso decida por mantê-la, recomendo que faculte sua realização, estabelecendo regras claras e objetivas quanto às condições da diligência, na forma do § 2º do artigo 63 da Lei nº 14.133/2021¹⁸.

Sobre o “cronograma de execução contratual”, o ato convocatório prescinde da necessária clareza. Com efeito, a fim de evitar a antecipação da remuneração da contratada ou dispêndios com serviços não disponibilizados, deve o SAAE aprimorar a redação do edital e seus anexos, de modo a deixar explícito que o pagamento do licenciamento de uso (itens 4 a 24 – item 1.1 do

orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

[...]

IX - a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio;

Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

[...]

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação.

¹⁸ LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.

Art. 63. Na fase de habilitação das licitações serão observadas as seguintes disposições:

[...]

§ 2º Quando a avaliação prévia do local de execução for imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o edital de licitação poderá prever, sob pena de inabilitação, a necessidade de o licitante atestar que conhece o local e as condições de realização da obra ou serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

Anexo I - A) será iniciado somente após a efetiva implantação do sistema (1 a 3 – item 1.1 do Anexo I - A), nos termos de jurisprudência desta Corte¹⁹.

Por se tratar de matéria de cunho técnico, de prevalecer a abordagem conferida pela ATJ quanto ao percentual de aderência exigido do *software* na prova de conceito, eis que harmônica ao entendimento dominante nesta Corte (TC-021428.989.24-8, TC-021463.989.24-4 e TC-021484.989.24-9²⁰).

Isso implica a necessidade de revisão das especificações e dos critérios de avaliação, a fim de adequá-los à jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que a demonstração prática da solução ofertada se limite às funcionalidades essenciais à análise do produto e que garantam o funcionamento, a interoperabilidade e a integração entre os diversos módulos que o compõem (evento 37.1; p. 13/14; nota de rodapé suprimida):

Quanto à quantidade de funcionalidades exigidas para apresentação durante a Prova de Conceito, verifico que, do total de 1.641 requisitos funcionais, 1.159 foram classificados como obrigatórios, correspondendo a 71% do total.

Cumpre destacar que, para esse cálculo, esta assessoria técnica desconsiderou os requisitos funcionais relativos aos serviços que poderão ser subcontratados, uma vez que, conforme previsto no Anexo II do edital, tais serviços não serão objeto de análise na Prova de Conceito. Por outro lado, o percentual de 54% apresentado pela representada foi calculado com base em 1.688 requisitos funcionais, o que inclui os serviços passíveis de subcontratação, que não estão sujeitos à avaliação, além de considerar apenas 80% das funcionalidades tidas como obrigatórias (927).

Embora a Administração tenha exigido a demonstração de funcionalidades a um percentual inferior a 80% do total de funcionalidades, o percentual a ser demonstrado (71% do total de funcionalidades), aliado ao volume absoluto de 1.159 funcionalidades obrigatórias, ainda é relevante. A representada, notificada, não

¹⁹ TCS-021428.989.24, 021463.989.24 e 021484.989.24, Relatora Conselheira Cristiana de Castro Moraes, sessão de 04 de dezembro de 2024.

²⁰ Tribunal Pleno – Sessão de 04/12/2024; Conselheira Relatora Cristiana de Castro Moraes.

apresentou elementos técnicos que justifiquem a quantidade de funcionalidades exigidas.

[...]

Aliás, há entendimentos desta Corte que consideram desarrazoada a exigência de um percentual de 80% do total, por implicar na exigência de quase a totalidade das funcionalidades. Ademais, a possibilidade de que apenas 80% das funcionalidades obrigatórias sejam aceitas durante a demonstração (927 de 1.159 funcionalidades) indica que há funcionalidades consideradas obrigatórias que não são, necessariamente, essenciais, o que contraria o princípio da razoabilidade e a jurisprudência desta Corte.

Embora não seja o suficiente para a procedência do reclamo nos termos postos pelo representante, as cláusulas que abordam os prazos incidentes sobre as fases da prova de conceito demandam aprimoramento.

Tratando-se do intervalo dentro do qual a vencedora provisória deverá entregar a amostra do *software* objeto de futura demonstração, o termo “até”, contido no subitem 11.1²¹, pode gerar insegurança quanto ao prazo mínimo de que dispõe a empresa para tanto, de forma que, em linha com ATJ e MPC, recomendo “seja excluída [aludida] expressão [...] e/ou substituída pela expressão ‘no mínimo’, a fim de garantir um prazo mínimo para que a empresa provisoriamente vencedora possa se preparar para a demonstração”.

Já a ausência de clareza quanto ao prazo disposto no subitem 11.2, relativo à efetiva demonstração prática do sistema, não compromete o processamento do certame, como assinalado por sobredita área técnica.

Relativamente aos serviços adicionais não previstos no orçamento inicial, encurto razões para acolher integralmente o parecer da Assessoria Técnica Especializada (Engenharia²²), adotando-o também como fundamentação

²¹ “11.1. Após a etapa de lances, será determinado pelo Pregoeiro a demonstração dos sistemas ofertados pela licitante classificada em primeiro lugar, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da suspensão da sessão pública, com a finalidade de comprovar o atendimento aos requisitos exigidos neste Termo de Referência”.

²² Evento 37.1.

do presente voto²³. Nesse passar, destaco o seguinte excerto que aborda a “integração de sistemas, prevista na letra ‘d’ do item 5.5 do Termo de Referência”:

“[...] observo que não foi exigida a elaboração de orçamento pela contratada para validação e aprovação de custos adicionais. Entretanto, o escopo do serviço não foi detalhado, especialmente no que diz respeito aos sistemas legados envolvidos, incluindo informações como arquitetura, interfaces existentes e protocolos de comunicação. Ademais, não está claro no modelo de proposta o item em que esse serviço deve ser considerado”.

Quanto ao mais, não procede o inconformismo do postulante.

Não há que se falar em adoção do sistema de registro de preços. As alusões ao procedimento auxiliar decorreram de cláusulas genéricas que, consoante admitido pelo licitante, por um lapso, persistiram no edital divulgado, havendo, por outro lado, nota expressa no item 2 do edital com o seguinte dizer: **“Não aplicável ao presente caso”**.

Devem ser afastadas, ademais, as críticas contra a alegada falta de informações a respeito do volume dos dados a serem migrados, pois tal quesito, consoante registrado pela Assessoria Técnica (evento 37.1; p. 7): “não impacta de maneira significativa a execução do processo de conversão e migração de dados, especialmente considerando que esses procedimentos são geralmente realizados de forma automatizada”, como decidido por este Egrégio Plenário no TC-021468.989.23-1²⁴.

De todo modo, considerando “que o volume de dados a serem migrados é uma informação de domínio e propriedade da Administração e que sua

²³ Com arrimo no parágrafo único do artigo 8º da Lei Estadual do Processo Administrativo.

²⁴ Tribunal Pleno – Sessão de 07/02/2024; Conselheiro Relator Dimas Ramalho.

divulgação pode auxiliar os licitantes no correto dimensionamento da infraestrutura da solução a ser contratada”, bem como visando a execução contratual precisa e eficiente, em linha com ATJ, mister que a Administração disponibilize todas as informações sobre a infraestrutura existente, incluindo o volume de dados a serem migrados²⁵.

Adstrito às particulares condições e sem prejuízo das recomendações dispostas no corpo da decisão, acompanho instrução unânime e **voto** pela **procedência parcial** da representação ofertada por Jose Eduardo Bello Visentin, **determinando-se** ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Salto - SAAE Salto, caso retome o Pregão Eletrônico nº 31/2024, a adoção das seguintes medidas saneadoras no correlato edital:

- (i) contemplar a possibilidade de regularização da documentação trabalhista por microempresas e empresas de pequeno porte, em linha com o § 1º do artigo 43 da Lei complementar nº 123/2006;
- (ii) estabelecer as parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto, para fins de qualificação técnica;
- (iii) compatibilizar a fórmula de remuneração da contratada, especialmente prevendo a realização de pagamento pelo licenciamento somente após o ateste da fase de implantação do sistema;
- (iv) suprimir restrições quanto ao uso dos códigos fonte, documentação e regras de negócios;
- (v) nos termos do compromisso assumido, excluir a necessidade de disponibilização de profissional técnico *in loco*;
- (vi) em relação à prova de conceito, revisar o rol de funcionalidades que serão demandadas, de maneira a restringir a demonstração ao conjunto mínimo

²⁵ Em sentido convergente: TC 013199.989.24-5 - Tribunal Pleno – Sessão de 31/07/2024.

e suficiente para demonstrar a compatibilidade do *software* com a descrição imposta pelo edital;

(vii) incluir, no edital e seus anexos, todos os itens previsíveis de antemão, com o respectivo detalhamento técnico, escopo de execução, previsão de quantitativo e possibilidade de precificação pelas proponentes; e

(viii) detalhar as especificidades dos sistemas legados, incluindo todas as informações mencionadas por ATJ.

Recomenda-se, outrossim:

(i) a eliminação da exigência editalícia que trata da ciência das condições locais de execução pela proponente, ou que seja facultada a realização de visita técnica, estabelecendo regras claras e objetivas quanto às condições da diligência, consoante prevê o § 2º do artigo 63 da Lei nº 14.133/2021²⁶;

(ii) o aprimoramento da exigência contida na letra “c” do item 5.5, que confira mais clareza e objetividade à delimitação do “serviço de desenvolvimento sob demanda”; e

(iii) a exclusão da expressão “até” no subitem 11.1, ou sua substituição por “no mínimo”, para que seja conferida mais previsibilidade ao licitante quanto ao prazo que terá para organizar a sua apresentação do produto.

Deverá a Origem, ao cabo, promover ampla e diligente revisão de todos os demais itens do instrumento convocatório, mormente aqueles relacionados

²⁶ LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.

Art. 63. Na fase de habilitação das licitações serão observadas as seguintes disposições:

[...]

§ 2º Quando a avaliação prévia do local de execução for imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o edital de licitação poderá prever, sob pena de inabilitação, a necessidade de o licitante atestar que conhece o local e as condições de realização da obra ou serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

ao conteúdo tratado nesta decisão, efetivando, após, a correspondente republicação, com reabertura de prazo aos interessados para preparo de propostas.

Com o trânsito em julgado, archive-se.

GCMAB/LMS